



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
המפקחת צ. פיגנבוים

תיק מס': 157/03

בענין:

1. גוגיאשבילי שרה ודימטרי
 2. גורודצקי לידה
 3. גנקין גיורגי
 4. גריבר אלפרד ומריה
 5. לופוביץ פרידה
 6. מוין ויקטור, ראיסה ואלונה
 7. ציבוטרו אלי
 8. קוליאבה סבטלנה וולדימיר
 9. רזניק חיים
- כולם מרח' ברזילי 19, חיפה
מען למכתבים: מוין ויקטור, רח' ברזילי 19, חיפה

הנתובעים

נ ג ד

טרניאק אנה ו-ולדימיר
רח' ברזילי 19, חיפה

הנתבעים

פ ס ק - ד י 1

1. בעלי דירות בבית משותף הגישו בהליך זה תביעה נגד בעלים של דירה בבית המשותף הממוקמת בקומת הקרקע בה עתרו לצו שיאסור על הנתבעים להרחיב את דירתם על פי היתר בניה שניתן להם מהועדה המקומית לתכנון ולבניה. על פי תשובת ועדת המשנה של הועדה המקומית נתברר כי הנתבעים ביקשו להוסיף לדירתם חדר מוגן וכן יציאה ישירה ממנו אל החצר. כמו-כן נתבקשה ואושרה לגליזציה למרפסת שנסגרה על ידי הנתבעים לפני מספר שנים.
2. נטען בכתב-התביעה כי התנגדות הנתובעים היא לבניה בחצר המהווה רכוש משותף של כל דיירי הבנין.

3. בכתב-ההגנה טענו הנתבעים כי הרחבת הדירה נחוצה להם מסיבות סוציו-אקונומיות שלהם לנוכח שטחה המצומצם המקורי של הדירה. הם הדגישו את טיפוח החצר שנעשה על ידם במימון שלהם במשך שנים מבלי שנדרשה השתתפות של מי מבעלי הדירות האחרים. בהליך קבלת היתר הבניה הם החלו כבר לפני שנתיים ומרבית בעלי הדירות, למעט אחד, נתנו בשעתו הסכמתם בכתב. לאחרונה נתבקשו לחדש את הבקשה, ובהשפעת השכן הסרבן סרבו גם שכנים אחרים לצרף את חתימתם כמסכימים.
4. הבית המשותף הנדון מזוהה כחלקה 92 בגוש 10864 ונמצא ברחוב ברזילי 19, חיפה. על פי הרשום בפנקס הבתים המשותפים מונה הבית 11 יחידות משנה. דירת הנתבעים ממוקמת בקומת קרקע ושטחה הרשום 25.40 מ"ר. שטחה הרשום של כל אחת מיתר דירות הבית גדול פי 2 מזו של הנתבעים. נתונים אלו צוינו לשם זיהוי נתוני הבית הנדון ואין בהם כדי להשפיע על ההחלטה במחלוקת שבפני.
5. שלושה מכלל התובעים הקפידו להתייבב לשתי הישיבות שהתקיימו בתיק. מלבדם לא התייבבו תובעים אחרים. למסמכים כאלה או אחרים שהוגשו בשם תובעים שלא התייבבו לדיון אין ערך ראייתי על פי הדין. גם ייפוי-כוח איננו קביל אם ניתן למי שאיננו עורך-דין או לא אושר על ידי נוטריון.
6. בדיון בפני נימק התובע, מוין ויקטור, את נימוקי ההתנגדות של התובעים לבניה המתוכננת של הנתבעים. הוא אישר כי בעבר ניתנה לנתבעים הסכמת התובעים לסגירת מרפסת. הבקשה להיתר בניה שהוגשה על ידי הנתבעים בשנת 2001 אכן נחתמה על ידי חלק מבעלי הדירות – הוא לא חתם על טופס הבקשה כמסכים – אך לאחר שהסביר להם את מהות הבקשה החליטו שמונה בעלי דירות שאינם מאשרים אותה ואף שלחו מכתב בנדון זה לעיריה. המכתב נושא תאריך 20.6.01 הוצג בפני. תובע זה אחז בדעה כי אין מניעה שבעלי הדירות יחזרו בהם מהסכמה שנתנו קודם לכן וזאת מהטעם שלא ידעו אודות זכויותיהם בעת שנתנו הסכמתם ולא הבינו כי בדעת הנתבעים לנגוס מהשטח המשותף. עוד הוא טען כי שררו בבנין יחסי שכנות טובים וכי בעלי הדירות טעו לחשוב כי מדובר בלגליזציה של המרפסת שנסגרה. התובעים כי חוששים כי הנתבעים מבקשים לנגוס ברכוש המשותף טיפין טיפין וכי יש לשים לכך סוף.
7. התובעת גורודצקי לידיה נימקה את חתימתה על התשריט מלכתחילה באי-הבנת הבקשה שהופנתה אליה. דירתה ממוקמת בקומה ב', לא מעל הנתבעים.
8. התובע צ'בוטרו אלי תרץ את חזרתו מהסכמה שנתן לבקשה להיתר בניה בכך שהתשריט עליו נתבקש לחתום היה מקופל וכי בע"פ הוסבר לו כי מהות התכנית היא סגירת מרפסת. תובע זה מתח בקורת על השתלטות של הנתבעים על חצר הבית על דרך של יציקת רחבת בטון, התקנת מדרגות, ריצוף חלק מהחצר וכן דרישה להעתיק את בלוני הגז למקום אחר.

9. הנתבעים הסבירו את התהליך שעברו לשם קבלת היתר בניה להרחבת דירתם: בשנת 2001 פתחו בתהליך של קבלת היתר להרחבת הדירה. בעלי הדירות למעט אחד, מוין ויקטור, חתמו על התשריט שליווה את בקשת ההיתר. הנתבעים חידשו את תהליך הרישוי שנה מאוחר יותר עם אדריכל אחר (לאחר פטירתה של האדריכלית הקודמת). רשות התכנון דרשה עדכון התכנית וכן חתימות שכנים עדכניות. בשלב זה סרבו השכנים לתת הסכמתם למעט שני שכנים. הבקשה המעודכנת נבדלת מקודמתה במיקום שונה של חדר הבטחון ובצורך שלא תהיינה שתי דלתות לחדר הבטחון (כמתחייב בתקן הישראלי). הבקשה המעודכנת גם כללה לגליזציה של המרפסת שנסגרה על ידי הנתבעים בעבר בהסכמת שכניהם. לדעתם אין לתובעים זכות לחזור בהם מהסכמה שנתנו בעבר ואשר לאורה החלו הנתבעים בתהליך הבקשה להיתר בניה.

10. בסיכומי-הטענות שאיפשרתי לכל צד להגיש חזר כל אחד מהצדדים על עמדותיו כפי שצוינו לעיל.

11. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים וכן עיינתי בתיק הבניה, בו נתאפשר עיון גם לכל אחד מהצדדים, מצאתי כי נכון לדחות את התביעה. אלה נימוקי החלטתי:

(א) לא מצאתי הבדל מהותי בין הבקשה להיתר בניה שהוגשה על ידי הנתבעים בשנת 2001 לבין זו של שנת 2002. זו גם זו ביקשה להרחיב את הדירה על ידי תוספת ממ"ד לדירה כפי שהיתה ערב הגשת הבקשה. ויוטעם, ערב הגשת הבקשה הדירה כבר כללה מרפסת סגורה עליה אין מחלוקת אלא שלא נשאה היתר בניה.

(ב) ראוי להדגיש כי הבקשה העדכנית מוסיפה לדירת הנתבעים שטח קטן יותר מזה על פי הבקשה המקורית (מבלי להביא בחשבון את שטח המרפסת הסגורה).

(ג) הבקשה המקורית נושאת חתימותיהם של 9 בעלי דירות הן על טופס הסכמה לביצוע עבודות הטעונות היתר והן על גבי תשריט הבקשה עצמו. התשריט משקף את הבקשה המתוכננת ואין לי סיבה לחשוב שבעל דירה אשר חתם עליו לא עשה זאת בגמירות דעת. אחת מן השתיים: או שהבין את מהות הבקשה וחתם מתוך הסכמה או שלא הייתה לו עמדה שלילית לכל בקשה שהיא ומתוקף כך חתם על הסכמה. גירסתו של אלי צ'בוטרו אינה מקימה לו זכות: כאיש מקצוע בתחום הנגרות אין לי ספק כי קריאת תשריט היא בתחום ידיעתו. אם בחר שלא לעיין בתשריט אזי עשה זאת בידיעה מלאה לתוצאות חתימתו עליו. מהתובעת גורודצקי לידיה התרשמתי כי המדובר באישה נבונה וחתימתה על התשריט לא הייתה תעתוע.

(ד) הוא הדין לגבי החתימה על טופס ההסכמה המלווה את התשריט. גם הוא חתום על ידי 9 בעלי דירות ומצוין בו במפורש "תוספת חדר בדירה". אם הכיתוב היה בעת שנחתם הטופס אזי החותמים ידעו על מהות הבקשה. אם הכיתוב לא היה קיים והחותמים בכל זאת צרפו חתימתם הרי יש לראות בחתימות אלו הסכמה שבשתיקה.

- (ה) לביקורת כאילו הרחבת הדירה נוגסת ברכוש המשותף – מטבע הדברים הרחבת דירה מהווה מימוש זכויות בניה משותפות. וכי אין זה ברור שקומת קרקע תממש את זכויות הבניה שלה בסך כל זכויות הבניה של הבית על הקרקע?
- (ו) ההסכמות שניתנו על ידי בעלי הדירות בשנת 2001 מחייבות את המסכימים הואיל ולאור הסכמות אלו שינו הנתבעים את מצבם: השקיעו כספים ופעלו אצל רשויות התכנון לשם קבלת היתר בניה. בנסיבות אלה אין לתובעים הזכות לחזור בהם.
- (ז) על פי סעיף 71ב' לחוק המקרקעין נחוצה הסכמה של $\frac{3}{4}$ מבעלי הדירות ש- $\frac{2}{3}$ מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם להרחבת דירה בבית המשותף. הוכח לי כי הנתבעים מחזיקים בהסכמה בהיקף האמור ולפיכך הם זכאים לממש את היתר הבניה שניתן להם.
- (ח) לא מצאתי כי יש בתכנית הנתבעים שאושרה על ידי רשויות התכנון משום פגיעה מהותית באיזו מדירות הבית המשותף. אף לא אחד מהתובעים גם טען זאת.
12. מכל אחד מהנימוקים שצוינו לעיל אני דוחה את התביעה. שקלתי אם נכון לעשות צו להוצאות והגעתי למסקנה כי בנסיבות מקרה זה כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ג' יט' בטבת תשס"ד (13.1.04)
העתקים ישלחו לצדדים.

צ. פיגנבוים
מפקחת על רישום מקרקעין

דט/